



PUTUSAN

Nomor 1208/Pid.Sus/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOHANES SUPRAPTO**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun /13 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Keputran Pasar Kecil 3/ 29, RT.003, RW.011, Kel Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa **Yohanes Suprpto** ditangkap pada tanggal 28 April 2026 selanjutnya ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2026 sampai dengan tanggal 18 Mei 2026
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2026 sampai dengan tanggal 27 Juni 2026
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2026 sampai dengan tanggal 27 Juli 2026
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2026 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2026
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2026 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2026
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2026

Terdakwa didampingi oleh Frendika Suda Utama, S.H, M.H., Yunianika Ajiningrum, S.H., Adiyatma Yusuf Satoto, S.H., M.Kn, Kezia Grace Harefa, S.H., M.H., Para Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Legundi Keadilan Indonesia yang beralamat di Jalan Legundi 31 Surabaya, sebagaimana berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 1208/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 30 Juli 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1208/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 23 Juli 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1208/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 23 Juli 2026 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOHANES SUPRAPTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak kandung bersetubuh dengannya, jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut**", sebagaimana diatur dalam Pasal 473 ayat (2) huruf b jo ayat (4) jo ayat (9) jo Pasal 126 ayat (1) UU RI No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YOHANES SUPRAPTO selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang wajib dibayar dalam kurun waktu 1 (satu) bulan apabila denda tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan penjara pengganti selama 140 (seratus empat puluh) hari.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam merk GarengJogya T Shirt ukuran XL;
 - 1 (satu) potong Bra warna pink motif kotak-kotak merk Pierre Cradin size 34 ;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa YOHANES SUPRAPTO pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Februari 2025 sampai dengan bulan April 2026 atau setidaknya pada suatu waktu dalam pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 bertempat di rumah di Jl. Keputran pasar kecil III No. 29 RT 03 RW 11 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak kandung bersetubuh dengannya, jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, yang dilakukan terdakwa kepada anak SHERLIANA DWI PRISILIA yang berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 11652/D/2010 selaku anak dari pasangan suami YOHANES SUPRAPTO dan istri WARSITI yang di buat dan di tanda tangani oleh Drs. PUDJIANTO, MM selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 11652/D/2010 menyatakan anak SHERLIANA DWI PRISILIA selaku anak dari pasangan suami YOHANES SUPRAPTO dan istri WARSITI yang di buat dan di tanda tangani oleh Drs. PUDJIANTO, MM selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk dan saat ini anak SHERLIANA DWI PRISILIA berusia 17 (tujuh belas) tahun.

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sejak tahun 2022 saat sedang berada di rumah alamat Jl. Keputran pasar kecil III No. 29 RT 03 RW 11 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Surabaya anak SHERLIANA DWI PRISILIA masih menempuh pendidikan kelas 6 SD terdakwa yang merupakan ayah kandung anak SHERLIANA DWI PRISILIA, kemudian pada tahun 2023 saat saksi SHERLIANA DWI PRISILIA duduk di bangku kelas 7 SMP, terdakwa tidak hanya menciumi pipi anak SHERLIANA DWI PRISILIA namun juga meraba selangkangan dan dada anak SHERLIANA DWI PRISILIA. Bahwa saat anak SHERLIANA DWI PRISILIA sedang tiduran di ruang tamu bersama terdakwa sedang main HP, tiba-tiba terdakwa bangun dari posisi tidur lalu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk di sebelah kiri anak SHERLIANA DWI PRISILIA, kemudian terdakwa meraba paha anak SHERLIANA DWI PRISILIA sampai selangkangan menggunakan tangannya sampai naik ke dada / payudara sambil diusap-usap puting anak SHERLIANA DWI PRISILIA. Bahwa awalnya tangan terdakwa ditepis oleh anak SHERLIANA DWI PRISILIA namun kemudian terdakwa mengatakan "NANTI TAK KASIH UANG" akhirnya anak SHERLIANA DWI PRISILIA diam saja karena takut dan terdakwa merupakan ayah kandung anak SHERLIANA DWI PRISILIA. Bahwa setelah kejadian tersebut anak SHERLIANA DWI PRISILIA tidak berani cerita ke siapa-siapa karena takut dimarahi.

- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember tahun 2023 pukul 06.00 WIB hari pada hari sabtu saat sedang berada di rumah alamat Jl. Keputran pasar kecil III No. 29 RT 03 RW 11 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Surabaya anak SHERLIANA DWI PRISILIA posisi tidur di lantai 2 kemudian datang terdakwa selaku ayah kandung anak SHERLIANA DWI PRISILIA masuk ke dalam kamar. Posisi saat itu anak SHERLIANA DWI PRISILIA tidur miring ke kiri kemudian terdakwa duduk di belakang anak SHERLIANA DWI PRISILIA dan langsung memasukkan tangan terdakwa ke dalam celana dalam anak SHERLIANA DWI PRISILIA dan memasukkan 2 jari terdakwa ke vagina anak SHERLIANA DWI PRISILIA sambil memelotot celana anak SHERLIANA DWI PRISILIA sampai dengkul, saat itu anak SHERLIANA DWI PRISILIA hanya diam tidak berani melawan. Bahwa baju anak SHERLIANA DWI PRISILIA kemudian dinaikkan hingga payudara anak SHERLIANA DWI PRISILIA terlihat dan kemudian terdakwa menghisap puting payudara anak SHERLIANA DWI PRISILIA sebelah kanan. Setelah itu terdakwa berdiri dan melepaskan celana terdakwa kemudian anak SHERLIANA DWI PRISILIA disuruh mengulum penis terdakwa, namun anak SHERLIANA DWI PRISILIA menolak. Bahwa terdakwa kemudian menempelkan penis terdakwa ke paha anak SHERLIANA DWI PRISILIA dari belakang dan di gesek-gesekkan ke selangkangan anak SHERLIANA DWI PRISILIA hingga mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa memakai kembali celana terdakwa dan turun ke lantai 1 rumah, sedangkan anak SHERLIANA DWI PRISILIA merasa shock dan terdiam beberapa saat kemudian memakai kembali celana anak SHERLIANA DWI PRISILIA dan ke kamar mandi untuk membersihkan diri.

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa selalu memanfaatkan kondisi rumah yang sepi saat ibu dan kakak dari anak SHERLIANA DWI PRISILIA

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada di rumah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh kepada anak SHERLIANA DWI PRISILIA, terkadang dengan cara memasukkan jari terdakwa ke vagina anak SHERLIANA DWI PRISILIA, menciumi dan menghisap payudara anak SHERLIANA DWI PRISILIA, pernah juga terdakwa menjilati vagina anak SHERLIANA DWI PRISILIA. Perbuatan tersebut terjadi berulang kali saat kondisi rumah sepi, dan sering dilakukan di ruang tamu lantai 1 rumah alamat Jl. Keputran pasar kecil III No. 29 RT 03 RW 11 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Surabaya. Bahwa saat anak SHERLIANA DWI PRISILIA menolak terdakwa kemudian mengiming-ngimingi saksi SHERLIANA DWI PRISILIA uang antara Rp.10.000,- s.d. Rp.50.000,- dan anak SHERLIANA DWI PRISILIA terus-menerus merasakan takut.

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari tahun 2025 bertempat di rumah alamat Jl. Keputran pasar kecil III No. 29 RT 03 RW 11 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Surabaya saat awal-awal anak SHERLIANA DWI PRISILIA menempuh pendidikan di kelas 9 SMP terdakwa berbuat lebih jauh yaitu dengan menyetubuhi anak SHERLIANA DWI PRISILIA, saat malam hari sekira pukul 19.00 WIB, saat itu rumah sedang sepi karena saksi WARSITI selaku ibu kandung anak SHERLIANA DWI PRISILIA sedang menghadiri acara pembacaan yasinan di rumah tetangga, sedangkan kakak dari anak SHERLIANA DWI PRISILIA sedang keluar rumah, saat anak SHERLIANA DWI PRISILIA sedang bermain Handphone di kamar lantai 2, kemudian datang terdakwa yang baru pulang kerja dan langsung naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar, setelah itu anak SHERLIANA DWI PRISILIA disuruh membuat kopi namun anak SHERLIANA DWI PRISILIA menolak, kemudian terdakwa mendekati anak SHERLIANA DWI PRISILIA dan duduk di samping anak SHERLIANA DWI PRISILIA lalu terdakwa mulai meraba badan anak SHERLIANA DWI PRISILIA dari payudara hingga ke vagina anak SHERLIANA DWI PRISILIA kemudian terdakwa menurunkan celana yang anak SHERLIANA DWI PRISILIA kenakan, setelah itu terdakwa menurunkan celana terdakwa lalu dengan posisi terlentang kaki anak SHERLIANA DWI PRISILIA dibuka / direntangkan dan kemudian terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak SHERLIANA DWI PRISILIA dan terdakwa menarik kemudian memasukkan kembali penis terdakwa kedalam vagina anak SHERLIANA DWI PRISILIA sampai berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya diluar. Setelah itu anak SHERLIANA DWI PRISILIA memakai kembali celana anak SHERLIANA DWI PRISILIA dan terdakwa juga memakai kembali celana terdakwa lalu terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi anak SHERLIANA DWI PRISILIA uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa setelah kejadian tersebut anak SHERLIANA DWI PRISILIA tidak berani cerita ke siapa-siapa karena takut dimarahi.

- Bahwa setelah persetubuhan pertama tersebut terdakwa kembali mengulangi perbuatan tersebut yaitu menyetubuhi anak SHERLIANA DWI PRISILIA sekira 2 bulan sekali (kurang lebih 7 kali) bertempat di rumah alamat Jl. Keputran pasar kecil III No. 29 RT 03 RW 11 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Surabaya periode Februari 2025 sampai dengan bulan April 2026. Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak SHERLIANA DWI PRISILIA dengan cara yang sama yaitu mendekati anak SHERLIANA DWI PRISILIA kemudian menyetubuhi saksi SHERLIANA DWI PRISILIA hingga mengeluarkan sperma diluar dan setelahnya memberi anak SHERLIANA DWI PRISILIA uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2026 sekitar pukul 08.00 WIB, saat anak SHERLIANA DWI PRISILIA baru bangun tidur dan sedang berbaring di lantai ruang tamu rumah, terdakwa menghampiri anak SHERLIANA DWI PRISILIA selanjutnya terdakwa memijat kaki anak SHERLIANA DWI PRISILIA dan memberikan iming-iming uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "AYO NGKO TAK WEH I BIRU-BIRU" Setelah itu terdakwa memijat punggung anak SHERLIANA DWI PRISILIA, kemudian mencoba meraba area dada, anak SHERLIANA DWI PRISILIA sempat menolak dengan cara menepis tangan terdakwa karena merasa takut dan tidak nyaman. Beberapa saat kemudian, terdakwa kembali melakukan perbuatan dengan meraba tubuh anak SHERLIANA DWI PRISILIA dan memiringkan posisi badan anak SHERLIANA DWI PRISILIA dengan alasan memijat. Bahwa terdakwa kemudian memasukkan tangan terdakwa ke dalam pakaian anak SHERLIANA DWI PRISILIA dan meraba bagian dada anak SHERLIANA DWI PRISILIA. Bahwa anak SHERLIANA DWI PRISILIA berusaha menolak dengan menepis tangan terdakwa selanjutnya terdakwa menutup pintu, lalu kembali mendekati anak SHERLIANA DWI PRISILIA, kemudian terdakwa menaikkan pakaian dan bra yang dipakai anak SHERLIANA DWI PRISILIA kemudian terdakwa menghisap puting payudara anak SHERLIANA DWI PRISILIA menggunakan mulut, bahwa anak SHERLIANA DWI PRISILIA kemudian melakukan perlawanan dengan mendorong kepala terdakwa lalu segera pergi ke kamar mandi meninggalkan.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 April 2026 anak SHERLIANA DWI PRISILIA pergi ke rumah teman anak SHERLIANA DWI PRISILIA yang bernama KEISYA dan menceritakan permasalahan anak SHERLIANA DWI PRISILIA dengan terdakwa selaku ayah kandung, karena tidak kuat lagi akhirnya anak SHERLIANA DWI PRISILIA memutuskan untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke Polrestaes Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Nomor : VER/345/V/2026/Rsb.Surabaya, tanggal 08 Mei 2026 terhadap anak SHERLIANA DWI PRISILIA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Mustika Chasanatusy Syarifah, Sp. Selaku Dokter Spesialis Forensik di Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso, dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan mengaku berusia tujuh belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam dua, jam tujuh dan jam sembilan tidak sampai dasar, akibat kekerasan tumpul. Tidak ditemukan kekerasan pada anggota tubuh lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 473 ayat (2) huruf b jo ayat (4) jo ayat (9) jo Pasal 126 ayat (1) UU RI No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa YOHANES SUPRAPTO pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan tahun 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 17 April 2026 sekitar 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2026 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 bertempat di rumah di Jl. Keputran pasar kecil III No. 29 RT 03 RW 11 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya terhadap anak dalam lingkup keluarga, jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, yang dilakukan terdakwa kepada anak SHERLIANA DWI PRISILIA yang berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 11652/D/2010 selaku anak dari pasangan suami

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES SUPRAPTO dan istri WARSITI yang di buat dan di tanda tangani oleh Drs. PUDJIANTO, MM selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 11652/D/2010 menyatakan anak SHERLIANA DWI PRISILIA selaku anak dari pasangan suami YOHANES SUPRAPTO dan istri WARSITI yang di buat dan di tanda tangani oleh Drs. PUDJIANTO, MM selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk dan saat ini anak SHERLIANA DWI PRISILIA berusia 17 (tujuh belas) tahun.

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sejak tahun 2022 saat sedang berada di rumah alamat Jl. Keputran pasar kecil III No. 29 RT 03 RW 11 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Surabaya anak SHERLIANA DWI PRISILIA masih menempuh pendidikan kelas 6 SD terdakwa yang merupakan ayah kandung anak SHERLIANA DWI PRISILIA, kemudian pada tahun 2023 saat saksi SHERLIANA DWI PRISILIA duduk di bangku kelas 7 SMP, terdakwa tidak hanya menciumi pipi anak SHERLIANA DWI PRISILIA namun juga meraba selangkangan dan dada anak SHERLIANA DWI PRISILIA. Bahwa saat anak SHERLIANA DWI PRISILIA sedang tiduran di ruang tamu bersama terdakwa sedang main HP, tiba-tiba terdakwa bangun dari posisi tidur lalu duduk di sebelah kiri anak SHERLIANA DWI PRISILIA, kemudian terdakwa meraba paha anak SHERLIANA DWI PRISILIA sampai selangkangan menggunakan tangannya sampai naik ke dada / payudara sambil diusap-usap puting anak SHERLIANA DWI PRISILIA. Bahwa awalnya tangan terdakwa ditepis oleh anak SHERLIANA DWI PRISILIA namun kemudian terdakwa mengatakan "NANTI TAK KASIH UANG" akhirnya anak SHERLIANA DWI PRISILIA diam saja karena takut dan terdakwa merupakan ayah kandung anak SHERLIANA DWI PRISILIA. Bahwa setelah kejadian tersebut anak SHERLIANA DWI PRISILIA tidak berani cerita ke siapa-siapa karena takut dimarahi.

- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember tahun 2023 pukul 06.00 WIB hari pada hari sabtu saat sedang berada di rumah alamat Jl. Keputran pasar kecil III No. 29 RT 03 RW 11 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Surabaya anak SHERLIANA DWI PRISILIA posisi tidur di lantai 2 kemudian datang terdakwa selaku ayah kandung anak SHERLIANA DWI PRISILIA masuk ke dalam kamar. Posisi saat itu anak SHERLIANA DWI PRISILIA tidur miring ke kiri kemudian terdakwa duduk di belakang anak

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHERLIANA DWI PRISILIA dan langsung memasukkan tangan terdakwa ke dalam celana dalam anak SHERLIANA DWI PRISILIA dan memasukkan 2 jari terdakwa ke vagina anak SHERLIANA DWI PRISILIA sambil memelotot celana anak SHERLIANA DWI PRISILIA sampai dengkul, saat itu anak SHERLIANA DWI PRISILIA hanya diam tidak berani melawan. Bahwa baju anak SHERLIANA DWI PRISILIA kemudian dinaikkan hingga payudara anak SHERLIANA DWI PRISILIA terlihat dan kemudian terdakwa menghisap puting payudara anak SHERLIANA DWI PRISILIA sebelah kanan. Setelah itu terdakwa berdiri dan melepaskan celana terdakwa kemudian anak SHERLIANA DWI PRISILIA disuruh mengulum penis terdakwa, namun anak SHERLIANA DWI PRISILIA menolak. Bahwa terdakwa kemudian menempelkan penis terdakwa ke paha anak SHERLIANA DWI PRISILIA dari belakang dan di gesek-gesekkan ke selangkangan anak SHERLIANA DWI PRISILIA hingga mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa memakai kembali celana terdakwa dan turun ke lantai 1 rumah, sedangkan anak SHERLIANA DWI PRISILIA merasa shock dan terdiam beberapa saat kemudian memakai kembali celana anak SHERLIANA DWI PRISILIA dan ke kamar mandi untuk membersihkan diri.

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa selalu memanfaatkan kondisi rumah yang sepi saat ibu dan kakak dari anak SHERLIANA DWI PRISILIA tidak ada di rumah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh kepada anak SHERLIANA DWI PRISILIA, terkadang dengan cara memasukkan jari terdakwa ke vagina anak SHERLIANA DWI PRISILIA, menciumi dan menghisap payudara anak SHERLIANA DWI PRISILIA, pernah juga terdakwa menjilati vagina anak SHERLIANA DWI PRISILIA. Perbuatan tersebut terjadi berulang kali saat kondisi rumah sepi, dan sering dilakukan di ruang tamu lantai 1 rumah alamat Jl. Keputran pasar kecil III No. 29 RT 03 RW 11 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Surabaya. Bahwa saat anak SHERLIANA DWI PRISILIA menolak terdakwa kemudian mengiming-ngimangi saksi SHERLIANA DWI PRISILIA uang antara Rp.10.000,- s.d. Rp.50.000,- dan anak SHERLIANA DWI PRISILIA terus-menerus merasakan takut.

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari tahun 2025 bertempat di rumah alamat Jl. Keputran pasar kecil III No. 29 RT 03 RW 11 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Surabaya saat awal-awal anak SHERLIANA DWI PRISILIA menempuh pendidikan di kelas 9 SMP terdakwa berbuat lebih jauh yaitu dengan menyetubuhi anak SHERLIANA DWI PRISILIA, saat malam hari sekira pukul 19.00 WIB, saat itu rumah

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2026/PN Sby



sedang sepi karena saksi WARSITI selaku ibu kandung anak SHERLIANA DWI PRISILIA sedang menghadiri acara pembacaan yasinan di rumah tetangga, sedangkan kakak dari anak SHERLIANA DWI PRISILIA sedang keluar rumah, saat anak SHERLIANA DWI PRISILIA sedang bermain Handphone di kamar lantai 2, kemudian datang terdakwa yang baru pulang kerja dan langsung naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar, setelah itu anak SHERLIANA DWI PRISILIA disuruh membuat kopi namun anak SHERLIANA DWI PRISILIA menolak, kemudian terdakwa mendekati anak SHERLIANA DWI PRISILIA dan duduk di samping anak SHERLIANA DWI PRISILIA lalu terdakwa mulai meraba badan anak SHERLIANA DWI PRISILIA dari payudara hingga ke vagina anak SHERLIANA DWI PRISILIA kemudian terdakwa menurunkan celana yang anak SHERLIANA DWI PRISILIA kenakan, setelah itu terdakwa menurunkan celana terdakwa lalu dengan posisi terlentang kaki anak SHERLIANA DWI PRISILIA dibuka / direntangkan dan kemudian terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak SHERLIANA DWI PRISILIA dan terdakwa menarik kemudian memasukkan kembali penis terdakwa kedalam vagina anak SHERLIANA DWI PRISILIA sampai berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya diluar. Setelah itu anak SHERLIANA DWI PRISILIA memakai kembali celana anak SHERLIANA DWI PRISILIA dan terdakwa juga memakai kembali celana terdakwa lalu terdakwa memberi anak SHERLIANA DWI PRISILIA uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa setelah kejadian tersebut anak SHERLIANA DWI PRISILIA tidak berani cerita ke siapa-siapa karena takut dimarahi.

- Bahwa setelah persetubuhan pertama tersebut terdakwa kembali mengulangi perbuatan tersebut yaitu menyetubuhi anak SHERLIANA DWI PRISILIA sekira 2 bulan sekali (kurang lebih 7 kali) bertempat di rumah alamat Jl. Keputran pasar kecil III No. 29 RT 03 RW 11 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Surabaya periode Februari 2025 sampai dengan bulan April 2026. Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak SHERLIANA DWI PRISILIA dengan cara yang sama yaitu mendekati anak SHERLIANA DWI PRISILIA kemudian menyetubuhi saksi SHERLIANA DWI PRISILIA hingga mengeluarkan sperma diluar dan setelahnya memberi anak SHERLIANA DWI PRISILIA uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kejadian terakhir terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak SHERLIANA DWI PRISILIA pada hari Jumat tanggal 17 April 2026 sekitar pukul 08.00 WIB, saat anak SHERLIANA DWI PRISILIA baru bangun tidur dan



sedang berbaring di lantai ruang tamu rumah, terdakwa menghampiri anak SHERLIANA DWI PRISILIA selanjutnya terdakwa memijat kaki anak SHERLIANA DWI PRISILIA dan memberikan iming-iming uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "AYO NGKO TAK WEH I BIRU-BIRU" Setelah itu terdakwa memijat punggung anak SHERLIANA DWI PRISILIA, kemudian mencoba meraba area dada, anak SHERLIANA DWI PRISILIA sempat menolak dengan cara menepis tangan terdakwa karena merasa takut dan tidak nyaman. Beberapa saat kemudian, terdakwa kembali melakukan perbuatan dengan meraba tubuh anak SHERLIANA DWI PRISILIA dan memiringkan posisi badan anak SHERLIANA DWI PRISILIA dengan alasan memijat. Bahwa terdakwa kemudian memasukkan tangan terdakwa ke dalam pakaian anak SHERLIANA DWI PRISILIA dan meraba bagian dada anak SHERLIANA DWI PRISILIA. Bahwa anak SHERLIANA DWI PRISILIA berusaha menolak dengan menepis tangan terdakwa selanjutnya terdakwa menutup pintu, lalu kembali mendekati anak SHERLIANA DWI PRISILIA, kemudian terdakwa menaikkan pakaian dan bra yang dipakai anak SHERLIANA DWI PRISILIA kemudian terdakwa menghisap puting payudara anak SHERLIANA DWI PRISILIA menggunakan mulut, bahwa anak SHERLIANA DWI PRISILIA kemudian melakukan perlawanan dengan mendorong kepala terdakwa lalu segera pergi ke kamar mandi meninggalkan.

- Bahwa karena tidak kuat lagi akhirnya anak SHERLIANA DWI PRISILIA memutuskan untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke Polrestabes Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Nomor : VER/345/V/2026/Rsb.Surabaya, tanggal 08 Mei 2026 terhadap anak SHERLIANA DWI PRISILIA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Mustika Chasanatusy Syarifah, Sp. Selaku Dokter Spesialis Forensik di Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso, dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan mengaku berusia tujuh belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam dua, jam tujuh dan jam sembilan tidak sampai dasar, akibat kekerasan tumpul. Tidak ditemukan kekerasan pada anggota tubuh lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a jo Pasal 15 ayat (1) huruf a dan g UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo Pasal 126 ayat (1) UU RI No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Advokat Terdakwa tidak mengajukan perlawanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik telah benar;
- Bahwa anak korban merupakan anak kandung Terdakwa, saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban, beberapa kali dengan cara;
- Bahwa pada tahun 2022 saat anak korban duduk di kelas 6 SD, Terdakwa sering menciumi anak korban di pipi;
- Bahwa pada tahun 2023 saat anak korban duduk di bangku kelas 7 SMP hari dan tanggal lupa, sekira pukul 10.00 Wib saat anak korban sedang tiduran, Terdakwa meraba paha, selangkangan dan dada sambil diusap – usap puting payudara anak korban menggunakan tangan Terdakwa, saat anak korban menepis tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan “nanti tak kasih uang” akhirnya anak korban diam, 5 menit kemudian Terdakwa berhenti karena dari luar terdengar mama anak korban pulang;
- Bahwa selanjutnya hari Sabtu akhir tahun 2023 sekira pukul 06.00 Wib, anak korban posisi tidur di lantai 2 rumah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa duduk di belakang anak korban selanjutnya memasukkan tangannya ke dalam celana anak korban dan 2 jarinya ke dalam vagina sambil melorotkan celana anak korban, saat itu anak korban diam tidak berani melawan. Kemudian Terdakwa menaikkan baju anak korban hingga payudara anak korban keliatan dan menghisap payudara anak korban sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa melepas celananya lalu disuruh anak korban mengulum penisnya, namun anak korban menolak, setelah itu Terdakwa menempelkan penisnya ke paha, digesek- gesakkan ke selangkangan anak korban hingga mengeluarkan sperma. Setelah itu Terdakwa memakai kembali celananya dan turun ke lantai 1 sedangkan anak korban syok dan terdiam beberapa saat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sering memanfaatkan kondisi rumah sepi dengan cara memasukkan jarinya ke vagina anak korban, menciumi dan menghisap payudara anak korban, ketika anak korban menolak kemudian mengiming – imingi uang antara Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 50.000,-

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di tahun 2025 saat anak korban duduk di kelas 9 SMP, saat malam hari sekira pukul 19.00 saat anak korban sedang main Hp di kamar lantai 2, Terdakwa sepulang kerja langsung naik ke kamar anak korban menyuruh anak korban membuat kopi namun anak korban menolak selanjutnya Terdakwa duduk di samping anak korban meraba payudara sampai vagina anak korban selanjutnya menurunkan celana anak korban dan menurunkan celananya, lalu dengan posisi terlentang kaki anak korban dibuka kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina anak korban hingga mengeluarkan sperma diluar, selanjutnya memberi anak korban uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya hampir tiap 2 bulan sekali;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2026 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa kembali mendatangi anak korban dengan memberikan iming – iming uang sebesar Rp. 50.000,- sambil mengatakan “Ayo ngko tak weh i biru – biru”, dengan memijat kaki, punggung kemudian mencoba meraba area dada namun anak korban menolak dengan cara menepis tangan Terdakwa. Beberapa saat kemudian Terdakwa kembali melakukan perbuatan dengan meraba tubuh anak korban dengan alasan memijat, meraba bagian dada kemudian menaikkan pakaian dan bra anak korban lalu menghisap payudara menggunakan mulut lalu anak korban melakukan perlawanan dengan mendorong kepala Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 28 April 2026 anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada teman anak korban kemudian memutuskan untuk melaporkan ke Polrestabes Surabaya;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban merasa trauma dengan laki – laki dan merasa nyaman dengan perempuan;
 - Bahwa anak korban terpaksa menuruti keinginan Terdakwa karena merasa sebagai anak tidak berani melawan ayah kandungnya;
 - Bahwa anak korban pernah menanyakan kepada Terdakwa kenapa tidak sewa PSK saja, lalu Terdakwa menjawab kalau bayar PSK mahal dan butuh uang, kalau punya anak perempuan akan Terdakwa sayang;
 - Terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, anak korban mengetahui;
 - Atas keterangan anak korban, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi Warsiti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2026/PN Sby



- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik telah benar;
 - Bahwa saksi merupakan istri Terdakwa sekaligus ibu kandung anak korban;
 - Bahwa pada tahun 2024 saksi pernah dipanggil oleh guru BK tempat anak korban bersekolah dan saksi mendapat informasi bahwa terdakwa pernah mencabuli anak korban, namun saat itu saksi tidak melaporkan perbuatan terdakwa. Sedangkan anak korban ditiptikan dirumah neneknya;
 - Bahwa pada tanggal 28 April 2026 sekitar pukul 06.30 WIB anak SHERLIANA DWI PRISILIA pamit pergi ke sekolah karena ada kegiatan. Lalu pada pukul 12.00 WIB tiba-tiba datang sdr. CHANDRA selaku Ketua RT dan menyampaikan jika anak SHERLIANA DWI PRISILIA saat itu ada di kantor Polisi. Kemudian saksi menghubungi terdakwa untuk segera pulang. Akhirnya saksi dan terdakwa berangkat bersama-sama ke kantor Polrestabes Surabaya. Sesampainya di Polrestabes saksi baru mengetahui ternyata terdakwa telah mencabuli dan menyetubuhi anak SHERLIANA DWI PRISILIA, sehingga kemudian terdakwa ditahan oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa selama ini saksi selaku istri sah selalu memenuhi kebutuhan biologis terdakwa;
 - Bahwa saat ini saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa dan memohon untuk keringanan hukuman terhadap terdakwa karena merupakan tulang punggung keluarga;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi Wiliyam Rizky Suprpto
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik telah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan Kakak kandung dari anak korban;
 - Bahwa pada tahun 2024 Ibu saksi pernah dipanggil oleh guru BK tempat anak korban bersekolah dan saksi mendengar bahwa Terdakwa pernah mencabuli anak korban, selaku anak kandungnya namun saat itu Ibu saksi tidak melaporkan perbuatan terdakwa. Sedangkan anak korban ditiptikan dirumah neneknya;
 - Bahwa pada tanggal 28 April 2026 sekitar pukul 06.30 WIB saksi dan anak korban pamit pergi ke sekolah karena ada kegiatan. Lalu pada pukul 14.00 WIB saksi dihubungi oleh Ibu saksi bahwa anak korban dan Ibu saksi telah berada di Polrestabes Surabaya untuk melaporkan perbuatan pencabulan serta persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban, beberapa kali dengan cara;
- Bahwa pada tahun 2023 saat anak korban duduk di bangku kelas 7 SMP hari dan tanggal lupa, sekira pukul 10.00 Wib saat anak korban sedang tiduran, Terdakwa meraba paha, selangkangan dan dada sambil diusap – usap puting payudara anak korban menggunakan tangan Terdakwa, saat anak korban menepis tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan “nanti tak kasih uang” akhirnya anak korban diam, 5 menit kemudian Terdakwa berhenti karena dari luar terdengar mama anak korban pulang;
- Bahwa selanjutnya hari Sabtu akhir tahun 2023 sekira pukul 06.00 Wib, anak korban posisi tidur di lantai 2 rumah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa duduk di belakang anak korban selanjutnya memasukkan tangannya ke dalam celana anak korban dan 2 jarinya ke dalam vagina sambil melorotkan celana anak korban, saat itu anak korban diam tidak berani melawan. Kemudian Terdakwa menaikkan baju anak korban hingga payudara anak korban keliatan dan menghisap payudara anak korban sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa melepas celananya lalu disuruh anak korban mengulum penisnya, namun anak korban menolak, setelah itu Terdakwa menempelkan penisnya ke paha, digesek-gesekkan ke selangkangan anak korban hingga mengeluarkan sperma. Setelah itu Terdakwa memakai kembali celananya dan turun ke lantai 1 sedangkan anak korban syok dan terdiam beberapa saat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sering memanfaatkan kondisi rumah sepi dengan cara memasukkan jarinya ke vagina anak korban, menciumi dan menghisap payudara anak korban, ketika anak korban menolak kemudian mengiming – imingi uang antara Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 50.000,-
- Bahwa kemudian di tahun 2025 saat anak korban duduk di kelas 9 SMP, saat malam hari sekira pukul 19.00 saat anak korban sedang main Hp di kamar lantai 2, Terdakwa sepulang kerja langsung naik ke kamar anak korban menyuruh anak korban membuat kopi namun anak korban menolak selanjutnya Terdakwa duduk di samping anak korban meraba payudara sampai vagina anak korban selanjutnya menurunkan celana anak korban dan menurunkan celananya, lalu dengan posisi terlentang kaki anak korban dibuka kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina anak korban hingga mengeluarkan sperma diluar, selanjutnya memberi anak korban uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya hampir tiap 2 bulan sekali;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2026 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa kembali mendatangi anak korban dengan memberikan iming – iming uang sebesar Rp. 50.000,- sambil mengatakan “Ayo ngko tak weh i biru – biru”, dengan memijat kaki, punggung kemudian mencoba meraba area dada namun anak korban menolak dengan cara menepis tangan Terdakwa. Beberapa saat kemudian Terdakwa kembali melakukan perbuatan dengan meraba tubuh anak korban dengan alasan memijat, meraba bagian dada kemudian menaikkan pakaian dan bra anak korban lalu menghisap payudara menggunakan mulut lalu anak korban melakukan perlawanan dengan mendorong kepala Terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang tidak sepatasnya dilakukan terhadap anak kandungnya sendiri tersebut karena terbawa hawa nafsu birahi dan saat ini terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut;
- Atas keterangan anak korban, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam merk GarengJogya T Shirt ukuran XL.
- 1 (satu) potong Bra warna pink motif kotak-kotak merk Pierre Cradin size 34

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/345V/2026/Rsb.Surabaya, tanggal 08 Mei 2026 atas nama terhadap anak SHERLIANA DWI PRISILIA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Mustika Chasanatusy Syarifah, Sp. Selaku Dokter Spesialis Forensik di Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso, dengan Kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan mengaku berusia tujuh belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam dua, jam tujuh dan jam sembilan tidak sampai dasar, akibat kekerasan tumpul. Tidak ditemukan kekerasan pada anggota tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak korban merupakan anak kandung Terdakwa, saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2026/PN Sby



- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban, beberapa kali dengan cara;
- Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban, beberapa kali dengan cara;
- Bahwa pada tahun 2022 saat anak korban duduk di kelas 6 SD, Terdakwa sering menciumi anak korban di pipi;
- Bahwa pada tahun 2023 saat anak korban duduk di bangku kelas 7 SMP hari dan tanggal lupa, sekira pukul 10.00 Wib saat anak korban sedang tiduran, Terdakwa meraba paha, selangkangan dan dada sambil diusap – usap puting payudara anak korban menggunakan tangan Terdakwa, saat anak korban menepis tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan “nanti tak kasih uang” akhirnya anak korban diam, 5 menit kemudian Terdakwa berhenti karena dari luar terdengar mama anak korban pulang;
- Bahwa selanjutnya hari Sabtu akhir tahun 2023 sekira pukul 06.00 Wib, anak korban posisi tidur di lantai 2 rumah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa duduk di belakang anak korban selanjutnya memasukkan tangannya ke dalam celana anak korban dan 2 jarinya ke dalam vagina sambil melorotkan celana anak korban, saat itu anak korban diam tidak berani melawan. Kemudian Terdakwa menaikkan baju anak korban hingga payudara anak korban keliatan dan menghisap payudara anak korban sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa melepas celananya lalu disuruh anak korban mengulum penisnya, namun anak korban menolak, setelah itu Terdakwa menempelkan penisnya ke paha, digesek- gesekkan ke selangkangan anak korban hingga mengeluarkan sperma. Setelah itu Terdakwa memakai kembali celananya dan turun ke lantai 1 sedangkan anak korban syok dan terdiam beberapa saat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sering memanfaatkan kondisi rumah sepi dengan cara memasukkan jarinya ke vagina anak korban, menciumi dan menghisap payudara anak korban, ketika anak korban menolak kemudian mengiming – imingi uang antara Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 50.000,-
- Bahwa kemudian di tahun 2025 saat anak korban duduk di kelas 9 SMP, saat malam hari sekira pukul 19.00 saat anak korban sedang main Hp di kamar lantai 2, Terdakwa sepulang kerja langsung naik ke kamar anak korban menyuruh anak korban membuat kopi namun anak korban menolak selanjutnya Terdakwa duduk di samping anak korban meraba payudara sampai vagina anak korban selanjutnya menurunkan celana anak korban dan menurunkan celananya, lalu dengan posisi terlentang kaki anak korban dibuka

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina anak korban hingga mengeluarkan sperma diluar, selanjutnya memberi anak korban uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya hampir tiap 2 bulan sekali;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2026 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa kembali mendatangi anak korban dengan memberikan iming – iming uang sebesar Rp. 50.000,- sambil mengatakan “Ayo ngko tak weh i biru – biru”, dengan memijat kaki, punggung kemudian mencoba meraba area dada namun anak korban menolak dengan cara menepis tangan Terdakwa. Beberapa saat kemudian Terdakwa kembali melakukan perbuatan dengan meraba tubuh anak korban dengan alasan memijat, meraba bagian dada kemudian menaikkan pakaian dan bra anak korban lalu menghisap payudara menggunakan mulut lalu anak korban melakukan perlawanan dengan mendorong kepala Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 28 April 2026 anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada teman anak korban kemudian memutuskan untuk melaporkan ke Polrestabes Surabaya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban merasa trauma dengan laki – laki dan merasa nyaman dengan perempuan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami robekan lama pada selaput dara arah jam dua, jam tujuh dan jam sembilan tidak sampai dasar, akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa anak korban terpaksa menuruti keinginan Terdakwa karena merasa sebagai anak tidak berani melawan ayah kandungnya;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang tidak sepatasnya dilakukan terhadap anak kandungnya sendiri tersebut karena terbawa hawa nafsu birahi dan saat ini terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 473 ayat (2) huruf b jo ayat (4) jo ayat (9) jo Pasal 126 ayat (1) UU RI No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak kandung bersetubuh dengannya,
3. Jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan diancam dengan ancaman pidana yang sama, hanya dijatuhi 1 (satu) pidana (penjara);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Yohanes Suprpto** di persidangan, dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona). Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak kandung bersetubuh dengannya,

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ayat 15 huruf a UU.No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa arti memaksa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menurut Majelis Hakim sangat sesuai dalam perkara ini, adalah : 1). memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, 2). Berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan); memperkosa;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ke-1 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “*Persetubuhan*” adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani / sperma. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya pengertian hukum dari “*Persetubuhan*” tersebut tidak

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus terjadi atau dilakukan untuk mendapatkan anak, dimana alat kelamin laki-laki harus mengeluarkan air mani / sperma, melainkan sudah cukup “Persetubuhan” itu terjadi apabila alat kelamin laki-laki sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan:

- Bahwa anak korban merupakan anak kandung Terdakwa, saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban, beberapa kali dengan cara;
- Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban, beberapa kali dengan cara;
- Bahwa pada tahun 2022 saat anak korban duduk di kelas 6 SD, Terdakwa sering menciumi anak korban di pipi;
- Bahwa pada tahun 2023 saat anak korban duduk di bangku kelas 7 SMP hari dan tanggal lupa, sekira pukul 10.00 Wib saat anak korban sedang tiduran, Terdakwa meraba paha, selangkangan dan dada sambil diusap – usap puting payudara anak korban menggunakan tangan Terdakwa, saat anak korban menepis tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan “nanti tak kasih uang” akhirnya anak korban diam, 5 menit kemudian Terdakwa berhenti karena dari luar terdengar mama anak korban pulang;
- Bahwa selanjutnya hari Sabtu akhir tahun 2023 sekira pukul 06.00 Wib, anak korban posisi tidur di lantai 2 rumah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa duduk di belakang anak korban selanjutnya memasukkan tangannya ke dalam celana anak korban dan 2 jarinya ke dalam vagina sambil melorotkan celana anak korban, saat itu anak korban diam tidak berani melawan. Kemudian Terdakwa menaikkan baju anak korban hingga payudara anak korban keliatan dan menghisap payudara anak korban sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa melepas celananya lalu disuruh anak korban mengulum penisnya, namun anak korban menolak, setelah itu Terdakwa menempelkan penisnya ke paha, digesek- gesekkan ke selangkangan anak korban hingga mengeluarkan sperma. Setelah itu Terdakwa memakai kembali celananya dan turun ke lantai 1 sedangkan anak korban syok dan terdiam beberapa saat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sering memanfaatkan kondisi rumah sepi dengan cara memasukkan jarinya ke vagina anak korban, menciumi dan menghisap payudara anak korban, ketika anak korban menolak kemudian mengiming – imingi uang antara Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 50.000,-

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di tahun 2025 saat anak korban duduk di kelas 9 SMP, saat malam hari sekira pukul 19.00 saat anak korban sedang main Hp di kamar lantai 2, Terdakwa sepulang kerja langsung naik ke kamar anak korban menyuruh anak korban membuat kopi namun anak korban menolak selanjutnya Terdakwa duduk di samping anak korban meraba payudara sampai vagina anak korban selanjutnya menurunkan celana anak korban dan menurunkan celananya, lalu dengan posisi terlentang kaki anak korban dibuka kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina anak korban hingga mengeluarkan sperma diluar, selanjutnya memberi anak korban uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya hampir tiap 2 bulan sekali;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2026 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa kembali mendatangi anak korban dengan memberikan iming – iming uang sebesar Rp. 50.000,- sambil mengatakan “Ayo ngko tak weh i biru – biru”, dengan memijat kaki, punggung kemudian mencoba meraba area dada namun anak korban menolak dengan cara menepis tangan Terdakwa. Beberapa saat kemudian Terdakwa kembali melakukan perbuatan dengan meraba tubuh anak korban dengan alasan memijat, meraba bagian dada kemudian menaikkan pakaian dan bra anak korban lalu menghisap payudara menggunakan mulut lalu anak korban melakukan perlawanan dengan mendorong kepala Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 28 April 2026 anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada teman anak korban kemudian memutuskan untuk melaporkan ke Polrestabes Surabaya;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban merasa trauma dengan laki – laki dan merasa nyaman dengan perempuan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami robekan lama pada selaput dara arah jam dua, jam tujuh dan jam sembilan tidak sampai dasar, akibat kekerasan tumpul;
 - Bahwa anak korban terpaksa menuruti keinginan Terdakwa karena merasa sebagai anak tidak berani melawan ayah kandungnya;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang tidak sepatasnya dilakukan terhadap anak kandungnya sendiri tersebut karena terbawa hawa nafsu birahi dan saat ini terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut;
- Menimbang, bahwa dalam hal ini usia anak korban 17 (tujuh belas) tahun dengan demikian masih tergolong anak;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2026/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian – pengertian tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah diperoleh, maka terdapat persesuaian yang menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya dengan cara sebagaimana uraian diatas sehingga menimbulkan anak korban syok dan robekan pada selaput dara arah jam dua, jam tujuh dan jam sembilan tidak sampai dasar. Dengan demikian unsur dengan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya terpenuhi;

Ad.3. Jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan diancam dengan ancaman pidana yang sama, hanya dijatuhi 1 (satu) pidana (penjara);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa memaksa anak korban untuk bersetubuh dengannya terjadi sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 saat anak korban berusia 17 (tujuh belas) tahun, Terdakwa melakukan perbuatan yang sama sebanyak lebih dari 3 kali, setiap 2 bulan sekali. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 473 ayat (2) huruf b jo ayat (4) jo ayat (9) jo Pasal 126 ayat (1) UU RI No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi / pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman serta permohonan keringanan terhadap Terdakwa dari anak korban dan istrinya maka akan dipertimbangkan bersama – sama dengan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti diatas hanya memuat ancaman pidana penjara maka Majelis Hakim hanya akan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam merk Gareng Jogja T Shirt ukuran XL.
- 1 (satu) potong Bra warna pink motif kotak-kotak merk Pierre Cradin size 34

Oleh karena barang tersebut disita dari anak korban maka dikembalikan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma psikologis bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya tersebut;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Anak Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 473 ayat (2) huruf b jo ayat (4) jo ayat (9) jo Pasal 126 ayat (1) UU RI No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang – undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan Undang – undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yohanes Suprpto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan beberapa kali*” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam merk GarengJogya T Shirt ukuran XL.
 - 1 (satu) potong Bra warna pink motif kotak-kotak merk Pierre Cradin size 34Dikembalikan kepada anak korban.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 8 September 2026 oleh kami, Meilia Christina Mulyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wiyanto, S.H., M.H., Alex Adam Faisal, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leny Muji Astuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo SE, S.H. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Advokat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wiyanto, S.H., M.H.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Alex Adam Faisal, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Leny Muji Astuti, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2026/PN Sby